

Zentrale Vergabestelle und Rechtsamt

Betriebsrisiko, Marktverfügbarkeit und eng befristete Interimssicherung

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Betriebsrisiko, Marktverfügbarkeit und eng befristete Interimssicherung

Akute Lage

Ohne Betriebsunterstützung können ab 18.11.2026 sicherheitsrelevante Patches, Störungsannahme und Datenbankwiederherstellung nicht durchgehend gewährleistet werden. Betroffen sind Meldewesen, Gewerbe, Kasse und Jugendhilfe. Die Stadt trennt deshalb drei Entscheidungen: Auftragnehmerwechsel im Bestandsvertrag, kurzfristige Gefahrenabwehr und langfristige Beschaffung.

Marktabfrage

Am 05. und 06.11.2026 wurden fünf geeignete Anbieter mit einem identischen Kurzleistungsbild kontaktiert. Die Abfrage enthielt keine vertraulichen Daten der bisherigen Auftragnehmerin.

Unternehmen	frühester Betriebsbeginn	Übernahme 24/7	Einmalaufwand netto	Monatsentgelt netto	Vorbehalt
NordSys Betriebserwerber	11.11.2026	ja	24.000 EUR	Bestandsentgelt	Zustimmung zum Vertragsübergang
DataPortus	01.12.2026	ja	148.000 EUR	96.000 EUR	vierwöchige Transition
KommunalCloud Süd	15.12.2026	eingeschränkt	122.000 EUR	89.000 EUR	Datenbankmodul ausgenommen
HanseIT Betrieb	04.01.2027	ja	171.000 EUR	91.500 EUR	Sicherheitsprüfung erforderlich
RegioSysteme	keine Kapazität	nein	keine Angabe	keine Angabe	Absage

Rechtliche Trennung

Eine zulässige Nachfolge nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB setzt die dokumentierte Eignung und das Ausbleiben weiterer wesentlicher Änderungen voraus. Sie darf nicht mit dem bloßen Hinweis auf Dringlichkeit begründet werden.

Falls die Nachfolgeprüfung nicht rechtzeitig abgeschlossen werden kann, ist eine eigenständige Interimsbeschaffung nur für den nachweislich unaufschiebbaren Zeitraum und Leistungsumfang zu prüfen. Dabei sind Ursache, fehlende Zurechenbarkeit, Marktansprache, Laufzeit, Preis und der parallel betriebene Wettbewerb aktenkundig zu machen. Die Interimslösung darf keinen dauerhaften Zustand schaffen.

Risikominderung

1. privilegierte Zugänge bis zur Freigabe unter Kontrolle der Stadt halten;
2. Betriebsdaten täglich sichern und Exportfähigkeit testen;

3. Übergabeleistungen vom Dauerbetrieb trennen;
4. europaweite Neuvergabe vorsorglich vorbereiten, ohne die Entscheidung nach § 132 GWB vorwegzunehmen;
5. DataPortus und KommunalCloud Süd um verbindliche Interimsangebote bitten, falls die Eignung der Erwerberin bis 13.11.2026 nicht vollständig belegt ist.

Entscheidungsvorschlag

Die Erwerberin erhält eine letzte Nachweisfrist bis 13.11.2026, 12:00 Uhr. Parallel wird ein auf höchstens drei Monate begrenztes Interimsangebot abgefragt. Eine Verlängerungsoption darf nur für den Fall eines dokumentierten, trotz rechtzeitiger Vorbereitung nicht abgeschlossenen Vergabeverfahrens vorgesehen werden.